PROYECTO DE LEY

Ley de revisión de la deuda pública y de aprobación por ley de los programas con el Fondo Monetario Internacional

Renueva el mandato de la Comisión Bicameral de la deuda de la Ley 26.984 con mandato de no repudio, plazo de 18 meses, presupuesto propio y acceso pleno a los archivos; le transfiere las funciones de la comisión del art. 18 de la Ley 27.249, y precisa que los programas con el FMI del art. 2 de la Ley 27.612 solo se aprueban por ley.

Propuesta 6: Revisar la deuda: qué se debe y por qué
Cuándo: Días 8–30
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

Según la Secretaría de Finanzas, a junio de 2026 uno de cada cinco dólares de la deuda nacional se debía a organismos internacionales. Varios de los tramos más importantes de la última década se aprobaron con escaso control del Congreso: el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de 2018 y el programa de facilidades extendidas de 2025, aprobado por el Decreto 179/2025 pese a que el artículo 2 de la Ley 27.612 exige una ley para cada programa con ese organismo. La Comisión Bicameral creada por el artículo 12 de la Ley 26.984 tenía un plazo de 180 días para su informe final, y coexiste con otra comisión de seguimiento creada por la Ley 27.249. El presente proyecto renueva el mandato de la comisión de 2014 con un plazo de dieciocho meses, presupuesto propio, acceso pleno a los archivos y la posibilidad de convocar expertos nacionales e internacionales, y concentra en ella el seguimiento parlamentario de la deuda. Su mandato es expresamente de no repudio: produce un expediente técnico público, que el Estado puede usar para mejorar plazos, tasas y condiciones, y no un pronunciamiento sobre la validez de las obligaciones. El informe se publica y cada Cámara debe tratarlo en noventa días. Por último, se precisa que la aprobación de los programas con el Fondo Monetario Internacional solo puede otorgarse por ley.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley renueva el mandato de la Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación, creada por el artículo 12 de la Ley N° 26.984 (en adelante, «la Comisión»), le asigna plazo, presupuesto y acceso pleno a la información, concentra en ella el seguimiento parlamentario de la deuda pública y precisa que los programas con el Fondo Monetario Internacional solo se aprueban por ley.

Capítulo II – Mandato de la Comisión

ARTÍCULO 2°.- Integración y constitución. La Comisión mantiene la integración prevista en el artículo 12 de la Ley N° 26.984. Las Cámaras designarán a sus miembros y la Comisión se constituirá dentro de los treinta (30) días de la entrada en vigencia de la presente ley.

ARTÍCULO 3°.- Mandato de no repudio. La labor de la Comisión tiene carácter técnico y su producto es un expediente público, no un pronunciamiento sobre la validez de las obligaciones del Estado nacional. La Comisión no podrá recomendar el desconocimiento unilateral de la deuda pública ni la suspensión de sus pagos. Sus conclusiones servirán al Honorable Congreso de la Nación y al Poder Ejecutivo nacional para mejorar plazos, tasas, cargos accesorios y condiciones en las negociaciones con cada acreedor.

ARTÍCULO 4°.- Funciones. Son funciones de la Comisión:

a) investigar el origen, la gestión y el pago de la deuda pública y clasificar cada tramo con criterios reconocidos internacionalmente;

b) examinar en primer término el acuerdo de derecho de giro con el Fondo Monetario Internacional de 2018, las operaciones de reestructuración de 2020 aprobadas por las Leyes N° 27.544 y N° 27.556, el programa de facilidades extendidas de 2022 aprobado por la Ley N° 27.668 y el de 2025 aprobado por el Decreto N° 179/25;

c) examinar los acuerdos externos que, sin generar deuda, comprometan atribuciones soberanas del Estado nacional;

d) ejercer en forma permanente el seguimiento y control de la gestión de contratación y de pago de la deuda pública, incluidas las funciones que el artículo 9° de la presente ley le transfiere;

e) proponer criterios para la renegociación de plazos, tasas, cargos accesorios y condicionalidad.

ARTÍCULO 5°.- Plazo del informe final. La Comisión presentará su informe final sobre las funciones previstas en los incisos a), b) y c) del artículo 4° dentro de los dieciocho (18) meses de su constitución. Este plazo reemplaza al de ciento ochenta (180) días previsto en el artículo 12 de la Ley N° 26.984. Presentado el informe, la Comisión continuará ejerciendo en forma permanente las funciones de los incisos d) y e) del artículo 4°.

ARTÍCULO 6°.- Acceso a la información. El Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Ministerio de Economía, el órgano rector del sistema de crédito público y todo otro organismo o entidad del Sector Público Nacional deberán dar a la Comisión acceso pleno a sus archivos, expedientes y registros sobre la deuda pública y suministrar la información que les requiera dentro de los diez (10) días hábiles. No podrá oponérsele secreto ni reserva alguna. Los miembros de la Comisión y su personal guardarán confidencialidad respecto de la información que tenga ese carácter según la ley, sin perjuicio de su uso en el informe en forma que no la revele.

ARTÍCULO 7°.- Expertos. La Comisión podrá requerir la colaboración de universidades nacionales y contratar expertos nacionales e internacionales, con cargo a su presupuesto.

ARTÍCULO 8°.- Informe y tratamiento. El informe final se publicará en forma íntegra el día de su presentación. Cada Cámara deberá tratarlo en sesión dentro de los noventa (90) días siguientes.

Capítulo III – Unificación del seguimiento parlamentario de la deuda

ARTÍCULO 9°.- Transferencia de funciones. Transfiérense a la Comisión las funciones de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación, creada por el artículo 18 de la Ley N° 27.249, que se disuelve. Su documentación y sus archivos pasarán a la Comisión dentro de los treinta (30) días de la constitución de esta. Derógase el artículo 18 de la Ley N° 27.249; toda referencia normativa a la comisión allí creada se entenderá hecha a la Comisión.

Capítulo IV – Presupuesto

ARTÍCULO 10°.- Presupuesto propio y fuente. La Comisión contará con presupuesto propio. Para el ejercicio en curso se financiará con la reasignación de créditos de la Jurisdicción del Poder Legislativo Nacional que dispongan conjuntamente las Presidencias de ambas Cámaras dentro de los treinta (30) días de la constitución de la Comisión, sin incremento del total de esa jurisdicción. En los ejercicios siguientes, su crédito se incluirá como programa propio en la ley de presupuesto.

Capítulo V – Programas con el Fondo Monetario Internacional

ARTÍCULO 11°.- Aprobación por ley. Incorpórase como último párrafo del artículo 2° de la Ley N° 27.612 el siguiente:
«La aprobación exigida en este artículo solo puede otorgarse por ley del Honorable Congreso de la Nación sancionada conforme a los artículos 77 a 84 de la Constitución Nacional. Ningún decreto, cualquiera sea su naturaleza, satisface este requisito.»

Capítulo VI – Disposiciones finales

ARTÍCULO 12°.- Reglamento. La Comisión dictará su reglamento interno dentro de los treinta (30) días de su constitución.

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 14°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
